



CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société **VERSE-CONCEPT SARL** sis à **AVENUE MOULAY ABDELLAH ET 11 JANVIER IMM SALAM-144 APPT 13 ETAGE 3 BAB DOUKKALA MARRAKECH**, représenté par **Mr ZAKARIA EL HABOUSSI**, en sa qualité Gérant

Ci-après dénommé « L'établissement »

D'UNE PART

ET :

Monsieur **ZAKARIA EL HABOUSSI** demeurant à **HAY SOCOMA 1 N° 550, MARRAKECH** de nationalité marocaine, titulaire de la carte d'identité nationale numéro : **EE430537**

Ci-après dénommé « Le Salarié »

D'AUTRE PART

ARTICLE I – OBJET DU CONTRAT

La société confie au Salarié qui se déclare libre de tout engagement la fonction de **GERANT** qu'il accepte et qu'il devra assurer conformément aux horaires, instructions et directives qui lui seront précisées par la Direction.

Toutefois, le Salarié accepte toute autre fonction que la société pourrait lui confier dans le cadre de son activité.

ARTICLE II - PERIODE D'ESSAI

La relation de travail née du présent contrat est soumise à une période d'essai de 03 mois (TROIS mois).

Au cours de cette période, le Salarié devra faire la preuve de son aptitude à assurer les fonctions qui lui sont confiées.

Durant la période d'essai, qu'il s'agisse de la période initiale ou de celle qui proroge, chacune des parties peut quitter l'autre moyennant un simple préavis de 8 (huit) jours et sans avoir à fournir un quelconque motif et sans indemnité.

ARTICLE III - DUREE

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée prenant effet le **25/03/2022**

ARTICLE IV - FONCTIONS

Le salarié est engagé en qualité de **GERANT**.

ARTICLE V – LIEU DE TRAVAIL

Le Salarié exercera ses fonctions à **Marrakech** lieu de L'établissement.

Toutefois, il pourra être demandé au Salarié d'assurer ses fonctions ou toute autre fonction similaire en tout autre endroit pour les besoins du Groupe à titre temporaire ou définitif. Le Salarié ne peut refuser une telle mutation qui lui sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen avec un préavis en rapport avec les besoins de l'établissement.



Cette mutation se fera avec maintien des mêmes droits acquis sauf si les parties se sont mises d'accord sur des avantages plus favorables pour le Salarié et ce, conformément aux dispositions de l'article 19 du Code du travail.

Le Salarié reconnaît expressément que dans le calcul de son salaire, la mobilité de son emploi et le risque de mutation sans indemnité particulière ont été pris en considération.

Les parties reconnaissent qu'il s'agit là d'une condition substantielle du présent contrat à défaut de laquelle l'établissement n'aurait pas embauché le Salarié.

ARTICLE VI - REMUNERATION ET AVANTAGES

En contrepartie de son travail, le Salarié percevra une rémunération mensuelle répartie comme suit :

Salaire Mensuel Net de 7000,00 DH (sept mille Dirhams).

Sur ce salaire sont opérées les déductions fiscales et sociales selon la législation marocaine en vigueur au moment de la signature du contrat. Toute modification au niveau de la législation sera appliquée aux deux parties selon les termes de la modification.

ARTICLE VII – CONGES PAYES

Le Salarié bénéficiera d'un congé annuel de **18 jours ouvrables** par an calculé le cas échéant au prorata temporis.

Ce congé sera accordé par la société en considération des nécessités du service afin de ne pas entraver la bonne marche de la société.

ARTICLE VIII – PRESTATIONS DE TRAVAIL

Le Salarié s'engage à fournir avec conscience et dévouement les prestations de travail qui lui seront demandées dans le cadre de ses compétences.

Il ne pourra s'adonner à aucun travail rémunéré ou non alors qu'il est au service de la société y compris en dehors des heures de travail ou pendant son congé.

ARTICLE IX – CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT

Le Salarié s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données et à conserver le secret absolu sur toutes les informations concernant la société qui parviendront à sa connaissance tant pendant la durée de sa collaboration qu'après que celle-ci aura cessé.

Le Salarié devra faire connaître à l'entreprise sans délai toute modification postérieure à son engagement qui pourrait intervenir dans son état civil, sa situation de famille, son adresse et se reconnaître valablement notifiée de tout document qui lui sera transmis à la dernière adresse communiquée à la société.

Article X - CLAUSE DE NON CONCURRENCE

En cas de rupture de contrat, pour quelque motif que ce soit, pendant ou après la période d'essai, et compte tenu de la formation et des connaissances que le salarié aura acquises au sein de l'entreprise, le salarié s'engage à ne pas entrer au service d'une société concurrente opérant sur le secteur de façon directe ou indirecte.

Cette interdiction de concurrence est limitée à la ville Marrakech et à une durée ferme de deux (02) années, à compter de la date de la cessation effective du contrat.

En contrepartie de cette obligation de non concurrence, le salarié reconnaît expressément que dans le calcul de son salaire, le risque de l'obligation de non concurrence sans indemnités particulière a été pris en considération.

Toutefois cette clause de non concurrence peut s'éteindre à la volonté commune des deux parties et suite à un arrangement bilatéral au moment du départ du salarié.



Article XI - CONFIDENTIALITE

Dans le cadre de ses fonctions, le salarié pourra être amené à avoir connaissance et accès, notamment, à des études, documentations, conceptions, projets et réalisations.

Ces documents et informations demeurent la propriété pleine et entière de l'entreprise. Ils ne pourront, sauf accord préalable et express de la Direction être communiqués à des tiers.

Toutes méthodes, procédures utilisées pendant l'exécution du présent contrat ou dont le salarié pourrait avoir connaissance à cette occasion, sont considérés comme confidentielles.

Par conséquent, le salarié s'engage à la discrétion la plus absolue à l'égard de tous faits et informations qu'il aurait eu connaissance en raison de l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de celles-ci.

L'ensemble des obligations de discrétion, de secret professionnel et de confidentialité demeurera postérieurement à la rupture du présent contrat, quel qu'en soit la cause.

ARTICLE XII – EXTINCTION

Le présent contrat pourra être résilié à tout moment par la société en cas de faute grave et ce, sans indemnité ni préavis, conformément aux dispositions de l'article 39 du Code du Travail

Outre les cas visés au dit Code, seront considérées comme fautes graves les manquements aux obligations résultant du présent contrat ainsi que l'inobservation du Règlement Intérieur ci-joint, notes de services et autres instructions de l'établissement.

Le Contrat pourra enfin s'éteindre par la volonté commune des parties à tout moment avec ou sans observation d'un délai de préavis.

Quel que soit le motif de l'extinction, le Salarié s'engage à restituer à la société tous documents et autres effets mis à sa disposition pour les besoins de ses fonctions et ce sans délai.

Le présent contrat pourra également être résilié pour faute non grave du salarié si les sanctions disciplinaires prévues à l'article 37 du Code du travail ont été appliquées et épuisées dans l'année.

ARTICLE XII – DELAI DE PREAVIS

Les deux parties ont convenu que la rupture unilatérale des présentes est subordonnée au respect du délai de préavis, fixé, de commun accord, à une

période de trois mois et ce, en complément à l'article 43 du code de travail et abstraction faite à l'ancienneté de l'employé.

ARTICLE XIII – LITIGES ET COMPETENCE

En cas de litiges survenant à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat, compétence est donnée au Tribunal de commerce de Marrakech la loi Marocaine étant compétente.

Le présent contrat est établi en deux exemplaires dont l'un devra être retourné signer à la société dans les plus brefs délais.

ARTICLE XIV - ELECTION DE DOMICILE

Les parties élisent domicile en leurs adresses susvisées.

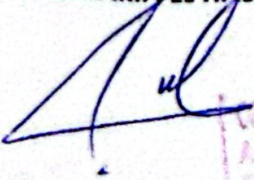
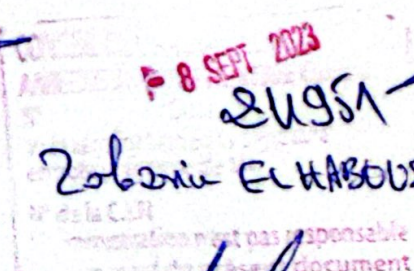
Etabli, le 25/03/2022 en double exemplaire signé et légalisé par le Salarié et L'établissement.

Gérant

Le Salarié

M. ZAKARIA EL HABOUSSI

M. ZAKARIA EL HABOUSSI



Zakaria EL HABOUSSI

